الباب العاشر: في الحضانة، وأحكامها، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريف الحضانة ، وحكمها ، ولمن تكون؟

أ- تعريف الحضانة :

لغة : تربية الصغير ورعايته ، مشتقة من الحِضْن ، وهو الجنب ؛ لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه .

والحاضن والحاضنة : الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه .

والحضانة شرعاً : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره ، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً ، ووقايته عما يؤذيه .

ب- حكمها : وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره ، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره ؛ لأنه قد يهلك ، أو يتضرر بترك الحفظ ، فيجب حفظه عن الهلاك ، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين .

ج- لمن تكون ؟ : والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها ، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال ؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغار ، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال ؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر .

وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما ، أمَّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجاً أجنبياً من المحضون ؛ لقوله ﷺ للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها : (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)[1] .

ومقتضى الحضانة : حفظ المحضون ، وإمساكه عما يؤذيه ، وتربيته حتى يكبر ، وعمل جميع ما هو في صالحه : مِنْ تعهد طعامه ، وشرابه ، وغسله ، ونظافته ظاهراً وباطناً ، وتعهُّد نومه ، ويقظته ، والقيام بجميع حاجاته ، ومتطلباته .

---

(١)رواه أحمد (١٨٢/٢) ، وأبو داود برقم (٢٢٧٦) ، والحاكم (٢٠٧/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم ٢١٨٧) .